(권징 제6-5호 서식)

재항고장

(노회 기소위원회 불기소처분 불복용)

사 건 번 호:

사 건 명:

고소인(고발인)

(대표)1. 성 명 : 박혜령 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

2. 성 명 : 황용남 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 안수집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

3. 성 명 : 안광인 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 은퇴권사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

4. 성 명 : 하만이 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

5. 성 명 : 정일수 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 안수집사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

6. 성 명 : 김경순 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

7. 성 명 : 조영주 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사

주 소 : [redacted]

전화번호 : [redacted]

8. 성 명 : 한승주 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 성도
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
9. 성 명 : 송금옥 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 성도
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
10. 성 명 : 최병욱 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 성도
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
11. 성 명 : 이하진 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
12. 성 명 : 유영민 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
13. 성 명 : 박연옥 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
14. 성 명 : 이주리 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
15. 성 명 : 박종대 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
16. 성 명 : 이영 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

17. 성 명 : 김순구 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 성도
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
18. 성 명 : 정관수 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 성도
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
19. 성 명 : 박정숙 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
20. 성 명 : 조성은 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 성도
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
21. 성 명 : 민애화 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
22. 성 명 : 박복임 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
23. 성 명 : 김태길 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 명예안수집사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
24. 성 명 : 박영희 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 은퇴권사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
25. 성 명 : 김종화 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 성도
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

피고소인(피고발인) :

1. 성　　명 : 김철수　나이 : [redacted]　성별 : 남　직분 : 장로
   주　　소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]
2. 성　　명 : 차기성　나이 : [redacted]　성별 : 남　직분 : 장로
   주　　소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]
3. 성　　명 : 김성동　나이 : [redacted]　성별 : 남　직분 : 장로
   주　　소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]
4. 성　　명 : 최종일　나이 : [redacted]　성별 : 남　직분 : 장로
   주　　소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]
5. 성　　명 : 정용진　나이 : [redacted]　성별 : 남　직분 : 장로
   주　　소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]

죄과명 : 헌법 권징 제3조 제5항 허위사실 유포에 의한 명예훼손 행위

안양 노회 기소위원회 불기소처분일 : 2026년 6월 7일

안양 노회 기소위원회 불기소간주일 : 2026년 6월 10일

불기소처분의 주문형태 : 차기성, 김성동, 최종일, 정용진에 대하여는 기각

불복이유

안양노회 기소위원회는 본 사건에 관하여 김철수 장로에 대하여만 일부 죄과인 교인에 대한 명예훼손 및 제직회 석상에서의 폭언·협박 행위를 인정하여 기소하였으나, 동일한 행위에 공동으로 관여한 차기성, 김성동, 최종일, 정용진 장로에 대하여는 충분한 증거가 존재함에도 불구하고 불기소 또는 기각 결정을 하였습니다.

그러나 본 사건에 제출된 제직회 녹취록, 회의 영상, 당회 회의록, 카카오톡 대화 내용, 관련 진술서 및 기타 증거자료에 의하면, 오지은 전도사에 대한 명예훼손 행위와 위임목사 및 교회 직원들에 대한 폭언·협박 행위는 특정 개인의 단독행위가 아니라 장로들이 공동의 의사 아래 수행한 집단적 행위임이 확인됩니다.

특히 오지은 전도사에 대한 해임사유 공개 낭독은 최종일 장로가 직접 수행하였고, 김철수 장로를 비롯한 다른 장로들은 이를 사전에 협의하거나 적극적으로 동조하였습니다. 또한 제직회 과정에서도 장로들은 반복적으로 전도사와 위임목사의 명예를 훼손하는 발언을 지속하였으며, 그러한 행위를 제지하거나 반대한 사실도 확인되지 않습니다.

2025년 4월 13일 및 7월 13일 제직회와 2025년 3월 29일 당회 석상에서 발생한 폭언·협박 행위 역시 단순한 개인의 감정적 발언이 아니라 장로들이 집단적으로 위임목사와 교회 직원들을 압박하고 권위를 실추시키는 과정에서 이루어진 공동행위에 해당합니다.

그럼에도 불구하고 기소위원회는 동일한 회의에 참석하여 동일한 목적 아래 행동한 공동행위자들에 대하여는 아무런 책임을 묻지 아니한 채, 오직 김철수 장로만을 기소하였습니다. 이는 동일한 증거에 대하여 상반된 결론을 도출한 것으로서 증거판단의 형평성을 현저히 상실한 자의적 판단에 해당합니다.

공동행위가 인정되는 경우에는 각 행위자의 역할과 책임의 경중은 달리 평가될 수 있으나, 최소한 공동행위 여부에 대한 판단과 그에 따른 책임 여부는 심리되어야 합니다. 그럼에도 기소위원회는 공동정범 또는 공동행위에 관한 법리적 검토조차 하지 아니한 채 일부만 기소하고 나머지 피고소인들을 불기소하였습니다.

더욱이 기소위원회는 불기소 또는 기각 결정을 하면서 어떠한 증거를 근거로 공동행위자들의 책임을 부정하였는지, 왜 동일한 행위자들 사이에 책임의 차이를 인정하였는지에 대한 구체적인 이유를 전혀 제시하지 못하고 있습니다.

이는 이유부기 의무를 다하지 못한 것으로서 심리미진 및 이유불비에 해당하며, 결과적으로 본 사건의 불기소 및 기각 결정은 증거법칙과 경험칙에 반하는 자의적 판단이라 할 것입니다.

따라서 차기성, 김성동, 최종일, 정용진 장로에 대한 불기소 및 기각 결정은 취소되어야 하며, 공동행위 여부와 책임 범위에 대하여 다시 심리한 후 추가 기소 여부를 판단하여야 합니

다. 본 사건의 기소결의는 기소위원회의 적법한 심리와 의결 절차를 거치지 아니한 중대한 절차상 하자가 존재합니다.

본 사건 심리 과정 중 안양노회 기소위원회 위원 2명이 교체되었습니다. 그러나 새로 선임된 기소위원들은 본 사건의 조사, 증거검토, 진술청취 및 심리 과정에 전혀 참여하지 않았음에도 불구하고 최종 기소결의에 참여하였으며, 기소결정서에 서명까지 하였습니다.

기소위원회는 단순한 행정기관이 아니라 고소사실과 증거를 심리하여 기소 여부를 결정하는 준사법기관입니다. 따라서 기소위원은 고소장, 답변서, 증거자료 및 조사결과를 직접 검토하고 심리에 참여한 후 자신의 판단에 따라 의결하여야 합니다.

그럼에도 사건의 심리에 전혀 참여하지 아니한 위원들이 단순히 최종 의결에 참여하여 서명한 것은 적법절차의 본질을 훼손하는 중대한 절차 위반입니다.

재판국원이 변론과 증거조사에 참여하지 않고 판결에 참여할 수 없듯이, 기소위원 역시 사건의 심리와 조사에 참여하지 않았다면 기소 여부를 판단할 자격이 없습니다.

특히 본 사건은 다수의 피고소인에 대한 기소와 불기소가 동시에 결정된 중대한 사건으로서, 각 피고소인별 사실관계와 증거관계를 면밀히 검토하여야 함에도 심리에 참여하지 않은 위원들이 의결에 참여한 것은 적법절차 원칙과 공정한 심리 원칙을 정면으로 위반한 것입니다.

결국 본 사건의 기소결정과 불기소결정은 적법하게 구성된 기소위원회의 실질적인 심리를 거쳐 이루어진 결정으로 볼 수 없으므로 절차적 정당성을 상실한 위법한 결의에 해당합니다.

따라서 본 사건 기소결정 및 불기소결정은 모두 취소되어야 하며, 적법하게 구성된 기소위원회가 처음부터 다시 심리하여 기소 여부를 판단하여야 합니다.

기소위원회는 김철수 장로에 대한 명예훼손 및 폭언·협박 행위만을 제한적으로 인정하였을 뿐, 고소장과 추가고소장에서 제기된 직권남용, 직무유기, 재정비리, 허위문서 작성 및 행사, 문서변조, 제직회 방해 등 중대한 범과에 대하여는 사실상 판단을 회피하거나 심리를 다하지 않았습니다.

그러나 제출된 증거자료에 의하면 이러한 범과들 역시 상당한 개연성과 구체적 증거가 존재하고 있으므로, 기소위원회는 각 죄과별로 독립된 판단을 하여야 할 의무가 있습니다.

그럼에도 이에 대한 충분한 조사와 법리적 판단 없이 일부 죄과만 인정하고 나머지를 배척한 것은 심리미진 및 사실오인에 해당하므로 상급 치리회가 이를 재심사하여 주시기를 요청

합니다.

첨부 : 1. 재판비용 예납영수증 사본

2. 불기소처분결정 및 통지서 사본

3. 기타 증거자료

위 안양 노회 기소위원회의 일부 불기소처분에 불복하여 재항고합니다.

죄과명

1. 헌법 권징 제3조 제1항 총회 헌법 또는 제 규정에 정해진 의무 위반 행위
2. 헌법 권징 제3조 제5항 허위사실을 유포하여 교인 또는 직원의 명예를 훼손시킨 행위
3. 헌법 권징 제3조 제6항 직권을 남용하거나 직무를 유기한 행위
4. 헌법 권징 제3조 제10항 치리회・제직회・공동의회 석상에서의 폭언・협박・폭행 등의 행위
5. 헌법 권징 제3조 제13항 문서 위조・변조 및 불법 유출 행위
6. 헌법 권징 제3조 제14항 공금유용・횡령・배임 등 재정 비리 행위

1. 4층 개조공사 관련 직권남용 및 배임행위

가. 4층 개조공사

1) 사실관계

피고소인들은 2024년 1월 27일 당회에서 교회 4층 개조공사와 관련하여 “공사비용을 확인한 후 추후 결의하기로 한다“는 취지로 협의하였음에도 불구하고, 정식 당회 결의가 이루어지지 않은 상태에서 2024년 2월 26일 건축위원회 카카오톡방에 특정 업체(김득만 안수집사 운영 업체)를 시공업체로 지정하고 단일 견적서를 게시한 후 공사를 진행하였습니다.

이 과정에서 비교견적 절차를 거치지 않았으며, 공사의 필요성과 예산 적정성에 대한 당회 및 제직회의 심의도 이루어지지 않았습니다.

또한 공사가 이미 완료된 이후인 2024년 4월 14일 제직회에서 사후보고 형식으로 처리함으로써 제직회의 심의・의결권을 사실상 박탈하였습니다.

성도들이 계약서, 견적서, 공사대금 지급내역 등의 공개를 요구하였음에도 현재까지 이를 공개하지 않고 있습니다.

2) 직권남용 행위 (헌법 권징 제3조 제6항)

대한예수교장로회 헌법상 교회의 재산 관리와 예산 집행은 당회 및 제직회의 적법한 결의를 전제로 이루어져야 합니다.

그럼에도 피고소인들은 당회가 최종 결의하지 않은 사항을 마치 결의가 완료된 것처럼 처리하여 공사를 강행하였고, 제직회의 심의권과 감독권을 사실상 배제하였습니다.

이는 교회 직분자로서 부여받은 권한의 범위를 벗어나 권한을 자의적으로 행사한 것으로서 헌법 권징 제3조 제6항이 금지하는 직권남용 행위에 해당합니다.

3) 배임행위 (헌법 권징 제3조 제14항)

피고소인들은 경쟁입찰이나 비교견적 절차 없이 특정 업체에 공사를 발주하였습니다.

교회 재산을 관리하는 자는 선량한 관리자의 주의의무를 부담하며 교회의 이익을 최우선으로 고려하여야 함에도 불구하고, 피고소인들은 경제성과 공정성을 검토하지 않은 채 특정 업체를 선정하였습니다.

그 결과 교회가 보다 유리한 조건으로 공사를 진행할 기회를 상실하였고, 교회 재산상 손해 발생의 위험을 초래하였습니다.

이는 교회의 재산을 보호하여야 할 지위에 있는 자가 그 임무에 위배되는 행위를 한 것으로서 헌법 권징 제3조 제14항의 배임행위에 해당할 소지가 충분합니다.

4) 재정비리 행위 (헌법 권징 제3조 제14항)

공사 진행 과정에서 계약 체결, 견적 비교, 대금 지급 및 정산 자료 등이 성도들에게 공개되지 않았으며, 제직회의 사전 승인 절차도 거치지 않았습니다.

특히 공사 완료 후 사후 보고 형식으로 처리함으로써 재정 집행의 투명성과 통제 장치를 무력화하였습니다.

이와 같은 행위는 총회 규정집 교회회계기준이 요구하는 투명성, 책임성 및 예산통제 원칙

을 위반한 것으로서 재정비리 행위에 해당합니다.

5) 허위보고 또는 당회록 변조가 확인될 경우

만일 피고소인들이 공사 진행을 정당화하기 위하여 실제 결의 내용과 다른 내용으로 당회록을 작성하거나 허위의 회의기록을 작성한 사실이 확인될 경우, 이는 헌법 권징 제3조 제13항의 문서 변조 및 허위문서 작성 행위에 해당합니다.

6) 소결

피고소인들의 4층 개조공사 집행행위는 단순한 행정상 착오가 아니라,

① 당회와 제직회의 권한을 침해한 직권남용,

② 교회 재산을 위험에 노출시킨 배임행위,

③ 회계 투명성을 훼손한 재정비리,

④ 허위기록이 확인될 경우 문서변조행위

에 해당할 수 있는 중대한 권징사유입니다.

따라서 본 건은 헌법 권징 제3조 제6항 및 제14항, 나아가 제13항 적용 여부까지 포함하여 엄중히 조사되어야 할 것입니다.

2. 헌법 권징 제3조 제5항 허위사실을 유포하여 교인 또는 직원의 명예를 훼손시킨 행위

가. 오지은 전도사에 대한 허위사실 유포 및 명예훼손

1) 사실관계

피고소인 김철수 장로는 오지은 전도사에 대하여 "교회 헌금 2천만 원을 횡령하였다"는 취지의 발언을 김선미 권사 등 제3자에게 전파하였습니다.

그러나 해당 발언은 객관적인 조사 결과나 치리회의 판단에 의하여 확인된 사실이 아니었으며, 당시 교회 재정을 담당하였던 최종일 장로 역시 이를 입증할 자료를 제시하지 못하였습니다. 그럼에도 피고소인은 범죄행위를 의미하는 "횡령"이라는 표현을 사용하여 오지은 전도사가 마치 교회 재정을 불법적으로 유용한 사람인 것처럼 교인들에게 인식되도록 하였습

니다. 또한 2025년 4월 13일 주일 제직회에서는 오지은 전도사가 참석하지 않은 상태에서 최종일 장로가 오지은 전도사의 해임사유를 공개적으로 낭독하였습니다.

2) 허위사실 유포에 의한 명예훼손

헌법 권징 제3조 제5항은 "허위사실을 유포하여 교인 또는 직원의 명예를 훼손시키는 행위"를 권징 사유로 규정하고 있습니다.

피고소인 김철수 장로는 객관적으로 확인되지 않은 사실을 마치 진실인 것처럼 제3자에게 전달하였고, 그 내용은 단순한 평가나 의견이 아니라 형사범죄를 의미하는 "횡령"이라는 구체적 사실 적시에 해당합니다.

횡령 의혹은 교회 직원인 전도사의 신앙적·도덕적 자격과 직무 수행 능력을 근본적으로 부정하는 내용으로서, 교회 내 신뢰와 명예를 현저히 훼손하는 중대한 허위사실에 해당합니다. 따라서 피고소인의 행위는 헌법 권징 제3조 제5항의 허위사실 유포에 의한 명예훼손 행위에 해당합니다.

나. 제직회 석상에서의 직권남용

1) 사실관계

2025년 4월 13일 제직회에서 최종일 장로는 오지은 전도사가 참석하지 않은 상태에서 해임사유 5가지를 공개적으로 낭독하였습니다.

당사자에게 사전 통지하거나 소명 기회를 제공한 사실이 없었으며, 치리 절차 또는 적법한 조사 절차도 진행되지 않았습니다.

그럼에도 불구하고 피고소인은 교회의 공식 회의체인 제직회 석상에서 일방적으로 해임사유를 공개하였습니다.

2) 직권남용

장로는 교회의 질서와 구성원의 권익을 보호할 의무가 있으며, 자신의 직분상 영향력을 이용하여 특정인을 부당하게 공격하거나 불이익을 주어서는 안 됩니다.

그럼에도 피고소인은 제직회라는 공적 권위를 이용하여 검증되지 않은 내용을 공개함으로

써 당사자의 명예와 인격권을 침해하였습니다. 이는 장로의 직분상 권한을 본래 목적과 다르게 행사하여 특정인에게 불이익을 가한 것으로서 헌법 권징 제3조 제6항의 직권남용 행위에 해당합니다.

다. 적법절차 위반

1) 사실관계

오지은 전도사는 해임사유가 공개적으로 낭독되는 과정에 참석하지 못하였으며, 이에 대한 사전 통지나 의견 제출 기회도 부여받지 못하였습니다. 또한 공식 조사나 치리 절차가 종료되지 않은 상태에서 제직회 석상에서 관련 내용이 공개되었습니다.

2) 절차위반

교회 헌법상 치리와 인사 관련 조치는 공정한 절차와 당사자의 방어권 보장을 전제로 합니다. 그럼에도 피고소인들은 사실 확인 절차와 소명 절차를 거치지 않은 채 공개적인 자리에서 일방적으로 해임사유를 발표함으로써 절차적 정당성을 현저히 훼손하였습니다.
이는 교회법상 적법절차의 원칙과 공정한 치리 원칙에 반하는 중대한 절차 위반 행위입니다.

라. 소결

피고소인들의 행위는
① 오지은 전도사에 대한 허위사실 유포에 의한 명예훼손,
② 제직회라는 공적 권한을 이용한 직권남용,
③ 소명권과 방어권을 침해한 절차 위반
에 해당합니다.
특히 “횡령“이라는 범죄 사실을 적시한 행위는 교회 직원의 신앙적·도덕적 신뢰를 근본적으로 훼손하는 중대한 행위로서 헌법 권징 제3조 제5항 및 제6항에 따른 엄중한 권징 사유가 됩니다.

3. 헌법 권징 제3조 제10항 치리회·제직회 또는 공동의회 석상에서의 폭언·협박 행위

가. 사실관계

피고소인 김철수 장로와 차기성 장로는 2025년 4월 13일 주일 2부 예배 후 교회 3층 채플에서 개최된 제직회 석상에서 위임목사를 향하여 공개적으로 폭언과 협박성 발언을 하였습니다. 또한 김철수 장로는 2025년 7월 13일 제직회 폐회기도 시간에도 특정 목회자와 장로를 지목하여 공개적인 비방과 모욕성 발언을 하였습니다. 아울러 2025년 3월 29일 당회 석상에서는 위임목사와 부목사를 향하여 고성과 폭언을 반복하며 공개적으로 모욕하였습니다.

나. 폭언 행위

김철수 장로의 폭언

피고소인은 제직회 석상에서 위임목사를 향하여

“이렇게 목회자가 거짓말하면 진짜 안 됩니다.“

“이렇게 거짓말하는 게 목회입니까?“

“사임하세요.“

등의 발언을 반복하였습니다.

또한 당회 석상에서는

“이건 진짜 나쁜 목회자예요.“

“형편없는 사람입니다.“

라는 표현을 사용하여 공개적으로 목회자의 인격과 명예를 공격하였습니다.

위 발언은 단순한 의견 개진이나 비판의 범위를 넘어 상대방의 인격과 직무 수행 능력을 공개적으로 부정하는 모욕적 언사에 해당합니다.

차기성 장로의 폭언

피고소인은 제직회 석상에서

“목사님으로서 기본적인 품격이 있는 것 아닙니까?“

“한번 다 까발려 볼까요?“

등의 발언을 하며 비웃음과 조롱을 반복하였습니다.

이는 공식 회의석상에서 상대방의 명예와 인격을 손상시키는 폭언 행위에 해당합니다.

다. 협박 행위

협박은 반드시 위해를 가하겠다는 표현만을 의미하는 것이 아니라 상대방으로 하여금 심리적 압박과 공포심을 느끼게 하는 행위를 포함합니다.

피고소인들은 제직회 및 당회 석상에서 고성과 삿대질을 동반한 상태로

“사임하세요.“

“다 까발려 보겠다.“

“그렇게 해볼까요?“

등의 발언을 반복함으로써 위임목사와 부목사에게 심리적 압박을 가하였습니다.

특히 공식 회의석상에서 다수 교인이 지켜보는 가운데 이루어진 위 발언들은 단순한 언쟁이 아니라 상대방의 사회적 평가와 직무 수행에 중대한 위협을 가하는 행위였습니다.

라. 치리회 및 제직회 질서 침해

대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제10항은 치리회・제직회・공동의회 석상에서의 폭언과 협박을 명시적으로 금지하고 있습니다.

제직회와 당회는 교회의 공적 의사결정기구이며, 구성원들은 상호 존중과 질서 유지의 의무를 부담합니다. 그럼에도 피고소인들은 회의의 목적과 질서를 무시한 채 지속적인 고성, 비난, 협박성 발언을 반복함으로써 회의 진행을 방해하고 교회의 공적 권위를 훼손하였습니다. 특히 장로는 교회의 모범이 되어야 할 직분임에도 불구하고 오히려 교회의 공식 회의체를 갈등과 대립의 장으로 만들었습니다.

마. 2025년 7월 13일 기도를 이용한 공개 비방

김철수 장로는 제직회 폐회기도 중

“인간의 탈을 쓰고 거짓말을 일삼는다.“

“거짓말을 밥 먹듯이 한다.“

“궤변을 늘어놓는다.“

등의 표현을 사용하였습니다.

기도는 하나님께 드리는 신앙 행위임에도 불구하고 이를 특정인을 공격하는 수단으로 이용

한 것은 공적 기도를 가장한 공개 비방행위입니다. 이는 단순한 개인 감정의 표현을 넘어 교회의 예배 질서와 신앙 공동체의 거룩성을 훼손한 중대한 행위입니다.

바. 소결

피고소인들의 행위는

① 제직회 및 당회 석상에서의 반복적 폭언,

② 상대방에게 심리적 압박을 가한 협박행위,

③ 교회의 공식 회의 질서와 권위를 침해한 행위,

④ 공적 기도를 이용한 공개적 비방행위

에 해당합니다.

따라서 피고소인들의 행위는 헌법 권징 제3조 제10항이 금지하는 치리회·제직회 석상에서의 폭언 및 협박행위에 해당하며, 장로의 품위 유지 의무와 교회의 질서를 중대하게 침해한 권징 사유로서 엄중한 치리가 요구됩니다.

4. 헌법 권징 제3조 제14항 교회 재정 비리 행위

가. 사실관계

피고소인 장로들은 교회에 재정팀장 및 재정팀원이 별도로 존재함에도 불구하고, 교회 계좌의 인터넷뱅킹과 각종 재정 집행 권한을 장로 개인이 독점적으로 행사하여 왔습니다.

특히 피고소인 차기성 장로는 교회 명의 계좌의 인터넷뱅킹을 개인 휴대전화에 설치하여 사용하고 있으며, OTP 등 금융 접근 수단 역시 개인적으로 보관하면서 교회 공금의 이체 및 지급 업무를 수행하고 있습니다.

또한 예산 집행 과정에서 제직회장인 위임목사의 결재 및 감독 절차를 거치지 아니하였으며, 성도들이 요청한 계약서, 지출증빙, 공사 관련 자료, 세부 재정보고 자료 등의 공개 요구에도 응하지 않고 있습니다. 아울러 4층 개조공사 등 주요 재정 집행 과정에서도 비교견적, 사전 승인, 재정 공개 등의 절차가 충분히 이루어지지 않았습니다.

나. 재정 비리 행위

총회 규정집 교회회계기준은 예산 통제와 집행, 출납, 회계 감독 기능을 상호 분리하여 운영하도록 규정하고 있습니다.

그럼에도 피고소인들은

① 재정팀장을 형식적으로만 두고,

② 장로 개인이 인터넷뱅킹을 통제하며,

③ 장로가 예산 집행과 보고를 동시에 수행하고,

④ 재정자료 공개를 거부함으로써,

회계의 견제와 감독 기능을 사실상 무력화하였습니다.

이러한 행위는 교회 재정을 특정인 또는 특정 집단이 독점적으로 관리하도록 만든 것으로서 재정 운영의 투명성을 현저히 훼손한 행위입니다.

특히 교회 공금을 개인 휴대전화 및 개인 관리 체계 아래 운영하는 것은 공금 유용, 횡령, 배임의 위험을 현저히 증가시키는 구조이며, 총회 헌법 권징 제3조 제14항이 규정한 재정 비리 행위에 해당합니다.

다. 교회 회계기준 위반

피고소인들의 행위는 다음 규정을 위반한 것입니다.

① 교회회계기준 제26조(예산통제)

② 제33조(수입과 지출)

③ 제37조(은행거래)

위 규정들은 예산통제, 집행, 출납 및 감독 기능의 분리를 요구하고 있으나, 피고소인들은 이를 장기간 무력화하여 재정 운영의 기본 원칙을 위반하였습니다.

5. 헌법 권징 제3조 제6항 직무유기 행위

가. 사실관계

장로는 교회의 재정을 감독하고, 교회의 덕과 질서를 유지하며, 성도들의 신뢰를 보호할 책임이 있습니다.

그러나 피고소인들은

① 재정 운영의 불투명 구조를 시정하지 않았고,

② 재정팀장의 실질적 역할 상실을 방치하였으며,

③ 정보공개 요구를 반복적으로 거부하였고,

④ 교회 재정에 대한 성도들의 문제 제기에 적절히 응답하지 않았습니다.

또한 교회의 공식 회의체에서 재정 자료 공개를 약속하고도 현재까지 이행하지 않고 있습니다.

나. 재정부장 및 회계 선임과 관련한 직권남용 행위

1)사실관계

신성커뮤니티교회에서는 교회 재정의 투명성과 적법한 운영을 위하여 제직회 소속 재정부장 및 회계를 선임하여 재정업무를 수행하도록 하고 있습니다.

그러나 피고소인 장로들은 당회의 적법한 결의나 제직회의 선임 절차를 거치지 아니한 채, 장로들끼리 별도로 협의하여 재정부장 및 회계 담당자를 사실상 결정하고 운영하여 왔습니다. 또한 제직회 및 당회의 공식적인 승인 절차 없이 특정인을 재정담당자로 지정하여 예산 집행, 계좌 관리, 재정보고 및 회계업무를 수행하게 하였으며, 이에 대한 성도들의 문제 제기에도 불구하고 이를 시정하지 않았습니다.

그 결과 교회의 재정 운영은 제직회와 당회의 감독 아래 이루어져야 함에도 불구하고, 일부 장로들이 사실상 재정 인사권과 집행권을 독점하는 구조가 형성되었습니다.

2) 직권남용 행위

대한예수교장로회 헌법과 교회 정치 원리에 의하면 교회의 재정 담당자 선임과 재정 운영은 당회 및 제직회의 적법한 결의와 감독 아래 이루어져야 합니다.

그럼에도 피고소인들은 자신들에게 부여되지 않은 인사권과 선임권을 행사하여 재정부장 및 회계를 사실상 임명하고 운영하였습니다.

이는 당회와 제직회에 부여된 권한을 침해하고, 장로 개인 또는 특정 장로 집단이 교회의 공식 권한을 대체하여 행사한 것으로서 권한 범위를 현저히 일탈한 행위입니다.

특히 피고소인들은 정식 결의 없이 재정담당자를 선정하고 재정업무를 수행하게 함으로써

제직회의 선임권, 감독권 및 보고권을 무력화하였습니다.
따라서 이는 헌법 권징 제3조 제6항이 금지하는 직권남용 행위에 해당합니다.

3) 직무유기 행위

장로는 교회의 재정이 헌법과 회계기준에 따라 적법하게 운영되도록 감독할 의무를 부담합니다. 그럼에도 피고소인들은 재정부장 및 회계 선임 절차의 위법성을 알고 있었음에도 이를 시정하지 않았고, 오히려 그러한 구조를 유지·방조하였습니다.
이는 당회원으로서 재정 감독 의무와 교회 질서 유지 의무를 방기한 것으로서 헌법 권징 제3조 제6항의 직무유기 행위에도 해당합니다.

4) 교회 질서 침해

교회의 직분과 직책은 개인적 협의나 사적 모임에서 결정될 수 없고 반드시 헌법과 규정이 정한 절차에 따라 선임되어야 합니다.
그럼에도 피고소인들은 장로들만의 협의를 통하여 재정부장 및 회계를 사실상 임명함으로써 당회와 제직회의 권위를 침해하였고, 교회 운영의 투명성과 민주성을 심각하게 훼손하였습니다. 이는 교회 공동체 전체의 의사결정 구조를 왜곡한 것으로서 교회 정치 질서를 중대하게 침해한 행위입니다.
총회 헌법 제2편 제68조 제5항은 당회가 교회 재정을 감독하도록 규정하고 있습니다.
장로는 당회원으로서 재정이 적법하게 집행되는지 감독할 의무가 있음에도 불구하고, 피고소인들은 오히려 불투명한 재정 구조를 유지하거나 이를 방조하였습니다.
또한 성도들의 정당한 자료 열람 요구와 재정 공개 요구를 반복적으로 거부함으로써 교회의 신뢰 회복을 위한 최소한의 감독 의무조차 수행하지 않았습니다.
이는 장로로서 부여받은 감독 의무를 고의적으로 방치한 것으로서 헌법 권징 제3조 제6항의 직무유기에 해당합니다.

다. 교회에 발생한 결과

피고소인들의 재정 비리 및 직무유기 행위로 인하여

① 성도들의 교회 재정에 대한 신뢰가 현저히 저하되었고,

② 재정 운영에 대한 지속적인 의혹이 발생하였으며,

③ 헌금 감소와 공동체 내 갈등이 심화되었고,

④ 교회의 공적 신뢰와 복음적 증거가 심각하게 훼손되었습니다.

이는 단순한 행정상 실수가 아니라 교회 공동체 전체에 손해를 초래한 중대한 위반행위입니다.

라. 소결

피고소인들의 행위는

① 재정 통제와 집행을 독점한 재정 비리 행위,

② 회계기준을 위반한 불투명한 재정 운영,

③ 재정 감독 의무를 방기한 직무유기,

④ 성도들의 알 권리와 자료 열람권을 침해한 행위

에 해당합니다.

따라서 피고소인들의 행위는 헌법 권징 제3조 제14항의 재정 비리 행위와 제3조 제6항의 직무유기 행위에 해당하므로 엄중한 권징이 요구됩니다.

결론

본 사건은 단순한 교회 내부의 의견 충돌이나 개인 간 감정 대립의 문제가 아닙니다.

본 사건의 본질은 교회의 직분자들이 총회 헌법과 교회 질서를 반복적으로 위반하였는지 여부, 그리고 그러한 행위에 대하여 기소위원회가 공정하고 엄정하게 판단하였는지 여부에 관한 문제입니다.

그러나 안양노회 기소위원회는 다수의 증거와 진술, 회의록, 녹취록 및 영상자료가 존재함에도 불구하고, 김철수 장로에 대한 일부 명예훼손 및 폭언·협박 행위만을 제한적으로 기소하고, 동일 행위에 공동으로 가담하거나 이를 주도·방조한 차기성, 김성동, 최종일, 정용진 장로에 대하여는 충분한 증거가 있음에도 불기소 또는 기각 결정을 하였습니다.

더욱이 고소인이 제기한 직권남용, 직무유기, 재정비리, 당회록 변조, 허위사실 유포, 제직회

및 당회 질서 문란 등의 중대한 죄과에 대하여는 실질적인 판단조차 하지 아니하거나 극히 축소하여 처리함으로써 사건의 본질을 외면하였습니다.

이는 증거에 기초한 공정한 판단이라기보다 사건을 최소한으로 축소하여 종결하려는 것으로 보일 수밖에 없으며, 결과적으로 총회 헌법이 요구하는 공의와 형평의 원칙을 훼손하는 처분이라 할 것입니다.

특히 동일한 사실관계와 동일한 증거 아래 일부 피고소인만 기소하고 나머지 공동행위자들을 불기소한 것은 공동정범 법리와 형평의 원칙에 반할 뿐 아니라, 교회 구성원들로 하여금 치리제도 자체에 대한 심각한 불신을 초래하게 됩니다.

교회의 치리는 특정인을 보호하거나 정치적 이해관계를 조정하기 위한 수단이 아니라, 교회의 거룩성과 질서를 회복하고 하나님의 공의를 실현하기 위한 제도입니다.

만일 명백한 증거가 존재함에도 불구하고 공동 행위자들에 대한 책임 추궁이 이루어지지 않는다면, 이는 교회법 질서의 붕괴를 초래할 뿐 아니라 앞으로도 유사한 위법 행위를 방조하는 선례로 남게 될 것입니다.

따라서 상고인은 안양노회 기소위원회의 불기소 및 기각 결정을 취소하고, 차기성 · 김성동 · 최종일 · 정용진 장로에 대한 공동정범 여부를 포함한 전면적인 재조사를 명하여 주실 것과, 기소에서 제외되거나 축소된 직권남용, 직무유기, 재정비리, 허위사실 유포, 문서변조 등의 죄과에 대하여도 다시 심사하여 추가 기소하여 주실 것을 강력히 요청드립니다.

부디 상급 치리회께서는 본 사건을 단순한 교회 분쟁으로 보지 마시고, 교회의 공의와 질서를 바로 세우는 중대한 사건으로 판단하여 주시기 바랍니다.

교회 위에 군림하는 사람은 있을 수 있어도, 교회 위에 군림하는 법은 있을 수 없습니다. 모든 직분자는 헌법과 권징 아래 평등하며, 그 누구도 책임으로부터 예외가 될 수 없습니다.

상고인은 본 사건을 통하여 특정인의 처벌만을 원하는 것이 아니라, 무너진 교회 질서와 치리의 공정성을 회복하고, 하나님의 교회가 다시금 공의 위에 세워지기를 간절히 바라는 마음으로 본 상고를 제기하는 바입니다.

이에 원심의 불기소 및 기각 결정을 취소하고, 피고소인들에 대한 추가 기소 및 재조사를 명하여 주실 것을 엄숙히 청원합니다.

*증거자료: 1, 2차 추가고소장 및 증거자료 각 1매, 영상자료 USB 1개

2026년 6월 24일

재항고인 대표 박 혜 령 ㊞

대한예수교장로회 안양 노회 기소위원회 경유·기소위원장 김 승 곤 ㊞

대한예수교장로회 총회 재판국장 귀하